

0002727-98.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... horário de trabalho no momento do furto, ficou comprovado que a Ré permitia o estacionamento de seus funcionários naquele local, assumindo, assim, responsabilidade pela guarda de seus bens. [...] A oferta de estacionamento aos funcionários faz a empregadora assumir o dever de guarda e vigilância." (Apelação Cível 1008854-08.2020.8.26.0020; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Lourival Freire ,120, Marília-SP - cep 17519-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002727-98.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002727-98.2022.8.26.0344

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material (Proteção de Dados Pessoais)

Requerente:

Simone Ribeiro Paduim

Requerido:

S & A Imunizações Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A natureza da matéria questionada autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, visto que diante das alegações expendidas e documentos apresentados, prescinde-se da produção de outras provas, o que vem a dar azo aos princípios da celeridade e da economia processual e, notadamente, do princípio da razoável duração do processo, haurido do art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

Sem defesas preliminares arguidas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se ao exame do mérito.

Pelo que se extrai da petição inicial, afirma a parte autora ser proprietária do

veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placas EPD-7126. Narra que no dia 08/02/2022 seu veículo encontrava-se estacionado nas dependências da requerida, a qual era sua empregadora e que a retornar, por volta das 13hs25min, constatou um afundamento na porta do passageiro, lateral esquerda, causado por veículo desconhecido. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 1.200,00.

Incontroverso o vínculo empregatício com a requerida por ocasião dos fatos, conforme se depreende de fls. 13/15, assim como incontestado que a autora trabalhava no escritório da ré, situado na Avenida Castro Alves, 295, bairro Somenzari, nesta urbe, tendo estacionado no local seu veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placas EPD-7126, cuja propriedade da automóvel foi comprovada com a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 06), ao passo que o dano foi comunicado por meio de boletim de ocorrência (fls. 07/08).

Na hipótese versada, presumível a veracidade da alegação da requerente por ausência de impugnação específica da requerida, nos termos do art. 341 do CPC, no sentido de que o dano verificado na porta lateral esquerda traseira, conforme fotografias anexadas a fls. 11/12, ocorreu nas dependências do estacionamento oferecido pela empregadora requerida.

Nesse contexto, inegável a responsabilidade da requerida pelo dano suportado pela autora, na medida em que a empregadora disponibilizou para a funcionária o estacionamento, ainda que compartilhado, assumindo, assim, a obrigação de cuidado e guarda do bem. Deveras, o fato de o local ser compartilhado entre outras empresas e aberto ao público não afasta a responsabilidade da requerida.

Conforme já assentado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, “Muito embora o Autor estivesse em horário de trabalho no momento do furto, ficou comprovado que a Ré permitia o estacionamento de seus funcionários naquele local, assumindo, assim, responsabilidade pela guarda de seus bens. [...] A oferta de estacionamento aos funcionários faz a empregadora assumir o dever de guarda e vigilância.” (Apelação Cível 1008854-08.2020.8.26.0020; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36.^a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5.^a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022).

De relevo, o local é dotado de câmeras de vigilância e cercado, de modo que “Induvidosamente, portanto, havia a sensação propiciada pela atitude da empregadora de que os veículos parados ali estavam seguros, sendo certo que a gratuidade do estacionamento e a falta de controle de acesso ao local são fatores que em nada alteram aquela situação.” (E. TJSP; Apelação Cível 1014778-10.2014.8.26.0602; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33.^a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7.^a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2016; Data de Registro: 19/07/2016).

Acresça-se, ainda, que “A responsabilidade pela indenização não decorre de contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro.” (C. STJ, REsp n.º 437.649 - SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4.T., j. 06/02/2003).

A oferta de vaga de estacionamento que beneficie a própria atividade desenvolvida pelo ofertante, seja relação de consumo ou empregatícia, implica responsabilidade pela guarda do veículo, presumível pelo simples acesso a vaga em área particular, independentemente de prévio ajuste formal.

Dispõe o art. 927 do Código Civil que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse contexto, cumpriu a parte autora demonstrar a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil.

Os danos materiais estão comprovados pelos orçamentos de fls. 09/10, que guardam relação com o fato, inexistindo nos autos qualquer estimativa que contrariasse aqueles indicados pela autora e apontasse eventual desproporcionalidade.

A requerida não questionou precisamente os valores atribuídos a título de serviços necessários à integral reparação do veículo da requerente, a fim de recompô-lo ao estado anterior, ônus a que estava jungida nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito nos termos do art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação ajuizada por SIMONE RIBEIRO PADUIM contra S & A IMUNIZAÇÕES LTDA, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do C. STJ).

Sem custas e honorários de advogado por se tratar de ação afeta ao sistema do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Valor total das custas do preparo: R\$ 319,70, sendo R\$ 159,85, correspondente a 1% do valor da causa, acrescido de R\$ 159,85, relativo a 4% sobre o valor da causa ou da condenação.

P.I.C.

Marília, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA